

כו:

ר"ן

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

לח א מיי פ"ט מהל'

גירוסה הל' ח סמג

עשין ז טוש"ע אה"ע סי'

קמח עקיף א:

לו ב מיי פ"ח מהל'

מכירה הל' ב סמג

עשין פז טוש"ע ח"מ סימן

נה סעיף א ווס"ק טא סעי'

הן וסמך ר סעי' ב:

לד ג מיי שם הל' יג סמג

שם טור ש"ע שם סימן

נה סעיף א וס"ר ר סעי'

כו:

לח ד מיי שם הל' ה

סמג שם טור ש"ע

ח"מ סימן נה סעיף א:

למ ב מיי שם הלכה יג

יד סמג שם טור ש"ע

ח"מ שם ווס"ק כ"א סעי'

אן וס"ר סעיף טו:

ב ו מיי פ"ג מהל'

שענוט הלכה א ופ"ד

מהלכות נדרים הלכה א

סמג לאהין כמח טור ש"ע

י"ד סימן רלב סעיף ד:

תוספות

ולרב הונא אסמכתא היא. הוה מנא למימר דס"ל לרב הונא דאסמכתא קניא אלא מיחא ליה לינשכ רב הונא אלינא דהלכתא דר"י פסקין בסמוך כרבי יהודה: דהא בותפ"ם ובוותריה. ויזון דהתפוס' כבר גמר ויעיל ולא להסמיכו בדבר שאינו

מקוין: שאני הבא דאמר ליבבולו ובוותריה. פי' מטעם הודאה דפרישות לעיל: והלביתא אסמכתא קניא וכו'. לנלוות דלמר בלא מעשיו דלמי' אמר מעשיו מוטיל שפי' בלא קנין כד"ד חשוב כדמוכא פ"ר איחור נשך (ב"מ דף סו.) ומיחו אור"י דע"כ הכא מיירי דלמר מעשיו דלמחר דקנו מיניה וחסא קנין בסודר וקנין סודר בלא מעשיו אינו מועיל כלום כדלמר לקמן פרק השותפין (דף מח.) דלא הדר סודרה למחא פירוש שכלל הקנין אינו מועיל כלום גבוה אם אחר לאחר לחבר ל' יום איכ' אין הקנין עד לאחר ל' יום וכבר הדרה פ"כ סודרה למריה ואי"כ מיירי הכא דלמר מעשיו ואפ"י קאמר דדוקא כד"ד חשוב קנו מיניה אבל בלא קנין כד"ד חשוב לא מועיל מעשיו בלא אסמכתא והא דמשמע בנאיהו נשך דלמעשו מועיל בלא כ"ד חשוב י"ל דאסמכתא דהתם שאני לפי שהוא דרך מכר דמיירי שהלווה על שדה ואמר לוה אם אתה שולך נטו לאסוף כל בני העיר בשעת שדיוכין היינו כי היכי דליהוי כ"ד חשוב ולא יאמ' עריון אסמכתא ואין נראה לר"י שהרי כמה פעמים אין שם אלא קדושים וגם אין מתקיים^[מקור?] לשום קיום ממיל' לכ"י דלענין עריון של שדיוכין נראה דהכי הוא דקני שפיר בלא מעשיו וגם בלא קנין

כ"ד חשוב דלפי שמתבייש ביותר מי שחזר בו לא חשוב אסמכתא כלל דלאו גזמא הוא מה שמתנה עמו בעריון אם יחזור בו דמיני גזשוחו הוא ולא גוריקות^[מקור?] כמו אם אוביר ולא איבעירי אשלים כדמיעוב: גודרים להרגין. הורגים נפשות על עסקי ממון ולחרמים קילי טפי וזו אף זו קמני: שהם של תרומה. וא"ת המינה הרגין וחרמים שגזולין ממון ועתה כשאמר להם שהם של תרומה לא יגזלו אותם לדינם מתכווים כ"א לגזול ולא לאיסורא כיון שאינה ראויה לאילנה לזרים אבל מוכסין מאי אהני לעולם ישאל המכס וי"ל שלא היו גרילים ליקח מכס זה

ומחליכי תרומה להכניס:

יחא טפי דבקנין אומיות בעיא כתיבה ומסירה: ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח אמר (רבה) [צ"ל רב] אין הלכה בר' יוסי. ומסתמא לא פליג רב הונא אלדב רביה: דאמר ליבבולן ובוותריה. מדלא אמר מנו אותה לנכעדי אלא דר"י היא להוציא לא קניא: בותנ' גודרים להרגין ולחרמיין ולמוכסין. הרגים הם ליטטים ההורג: כדי ליקח הממון. חרמיין הם גזולין אבל אינם הורגים ולא זו אף זו קמני: שהיא של תרומה. אע"ג דקטלי וגזלי לא אכלי איסורא

דכיון דמחילה היא לית בה אסמכתא דמיד וזכה בה חזירו וכן כדמוסר ליד חזירו ואמר לו אם לא אעשה כך וכה כמה שצריך קנה דליכא אסמכתא אלא באומר אמן או אשלים וכיוצא בזהו וכן דעת הרמב"ם ז"ל. ואין כן דעת רש"י ז"ל בפרק הזהב (כ"מ דף מח.): גבי הא דתניא התם הנותן עירבון לחזירו ואמר לו אם אני חוזר בי אמחול לך ערבוני והלה אומר אם אני חוזר בי אכפול לך ערבונוך נתקיימו התנאים דברי ר' יוסי: [רבי יוסי לטעמיה] דקסבר אסמכתא קניא רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו ופירש רש"י ז"ל שם לא זה יכפול ולא זה ימחול משום דאסמכתא היא אלמא אפילו במחילה שייכא אסמכתא והא נמי דמי שפרע מקמא חובו דאיתיה לעיל בסמוך מוכח הכי דודאי ההוא תנאי מתורת מחילה הוא דאי לא נהי דס"ל לרבי יוסי דאסמכתא קניא הילך יגבה זה כל השטר והלא כבר נמחל מקמא שעבדו ושזב אינו חוזר וגובה אלא ודאי מתחילה כך התנה אם לא נתתי לך השאר מכאן ועד שלשים יום לא יהו המעות אלו פרעון אלא מתנה ואפ"י רבי יהודה אומר לא יתן אלמא אסמכתא אפילו גבי מתנה ומחילה לא קניא אלא ה"פ שאני הכא דלמר ליבטלן זכותאי כלומר שהוא מודה שאם לא בא לאותו זמן שראיותיו בטלות כלומר שהם שקר: **והלכתא אסמכתא קניא והוא**

דלא אינם והוא דקנו מיניה כד"ד חשוב. והוא דלא אינם כלומר אפי' דמינא דחלה בנו שאינו אונס גמור דאי אונס גמור קאמר פשיטא אלא כי האי אונסא קאמר דהא מדמינן לה לשעיל למתניתין דנדרים דכי היכי דלמר במתניתין דלדעתא דחלה בנו לא הדירו הכא נמי כי אתפסין זכותיה לא עלה על דעתו שיינח בנו חולה ויאל לרבי: **והוא דקנו מיניה כד"ד חשוב**. כלומר אלים לאפקועי ממונא כגון כי דינא דרב אמי ורב אסי^[מקור?] ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל שהרריך סמוך ואם כדבריו היה לו לומר כד"ד מומחה. והקשו הראשונים ז"ל כ"ד חשוב למה לי דהא אמר בפרק איזהו נשך (כ"מ דף סו.): דכל היכא דלמר מעכשיו ליכא משום אסמכתא וקנין סודר ע"כ כמעכשיו הוא דאי מעכשיו לא קני במר הכי נמי לא קני דהא הדר סודר למריה^[מקור?] וה"ל כאומר לחזרו משוך פרה זו ולא תקנה לך אלא סודר ל' יום דלא קנה כל היכא דלא קיימא בנחרו אלא היכא דא"ל מעכשיו (כתובות פג.) וכיון דכל קנין על כרחין כמעכשיו הוא ומעכשיו סגי לבטולי

אסמכתא כ"ד חשוב למה לי. תירץ ר"ת ז"ל דכי אמר דמעכשיו מבטל אסמכתא ה"מ כי ההיא דפרק איזהו נשך (כ"מ סה:) דמשכן לו בית משכן לו שדה שמסר לו שדה אבל הכא שלא מסר ליד מי שהתנה עמו כלום לריך קנין וכו"ד חשוב ולפיכך אמר רבי ז"ל שכן הדין בכולהו אסמכתות בעלמא דכל שאינו מוסר ליד חזירו אין מעכשיו מועיל בזה אלא קנין כד"ד חשוב. ואין כן דעת הגאון ז"ל שכתב דהאי פיסקא ליתיה אלא במתפסין זכותיה בלחוד וכתב הרב אלפסי ז"ל בפרק גט פשוט וכדבריו נראה שאין עסק לב"ד חשוב בתנאין שכין ארס לחזירו אלא הכא דוקא קאמר משום דהאי גבא לא מדעתיה בלבד אמר דאי לא אחי לבטלן זכותי אלא כ"ד הוקיקוהו לכך ומש"י דוקא לי קנו מיניה כ"ד חשוב מהני אע"ג דלא אמר מעכשיו דכ"ד חשוב אלים לאפקועי ממונא. וכי תימא אפקועי ממונא דכ"ד חשוב למה לי תיפוק לי דקנו מיניה וכל קנין מעכשיו הוא דאי השתא לא קני במר הכי לא קני דהא הדר סודרה למריה וכדברי ר"ת ז"ל אין ודאי קושטא קאמר שמי שהקנה שדה לחזירו סתם וקנו מידו לאלתר קנה אבל כי אחני אם לא באתי לא משמע דליקני מעכשיו אלא לבתר ההוא יומא וגמלא שאינו קונה כלל אלא משה"ס סגי הכא בקנין סתמא משום דכ"ד אלימי לאפקועי ממונא והוי כמעכשיו: ובמצא עכשיו פסקן של דברים. דכל היכא דליכא מעכשיו לית ביה משום אסמכתא ובמתפסין זכותא אי קנו מיניה כד"ד מהני ומעכשיו לחודיה נמי מהני ביה. ולא ג"ל כן דאי משום אפקעותא דכ"ד נגעו בזה קנין למה ליה אלא הכא הכי קאמר והוא דקנו מיניה כלומר דלא תימא כיון דלמר לבטלן זכותיה כלומר שהוא מודה שאם לא בא לאותו זמן ראיותיו בטלות לא לריך קנין משום דהודאה כד"ד היא ולא בעיא קנין דליתא דלילו אודה כן בלא שום תנאי ה"ג אבל כיון שתלה באם אין כאן הודאה גמורה הלכך אפי' אמר מעכשיו לא מהני דאפי' תימא כיון דליכא מעכשיו ליכא אסמכתא אפי' הכי במה יקנה הלה שיבטלו זכויותיו והלכך בעי קנין כי היכי דליקני חזריה ואין ה"ג דאי אמר מעכשיו וקנו מיניה לא בעינן כ"ד חשוב דבקנין קני חזריה ובמעכשיו ליכא למיחש לאסמכתא אלא דכיון דכ"ד עסקינן אשמועינן דינא אחריתא דכל היכא דהוי כ"ד חשוב לא לריך מעכשיו דאנן סהדי דלא מחייך בבי דינא וכמאן דלמר כפי" מעכשיו דמי דכיון דכ"ד חשוב הוא מאי דלמר לבטלן כהודאה גמורה משוינן ליה. וגמלא לפירוש זה שאין אנו לריכים כאן להפקעת ממון ולא נשתנה דין זה משאר דיני אסמכתא והוא דבר נכון ועולה כהוגן כן נראה לי: **ב"רצ"ג גודרים להרגין**. לליטטים ישראל שהורגים בני אדם: **לחרמיין**. מחרימיין ושלולין: **ולמוכסין**. להפטר מן המכס:

דאי הוי ידע. בשעת התנאי דמיית במוך הזמן לאלתר (א) גמר ויהיבי גיטא מעכשיו הלכך הוי גט ולהכי גמר בלביה למיהוי גט אבל האי אי הוה ידע דלאתניס לא הוה מבטל זכותיה ולא גמר ומקני: **ואמר להו שמואל לא שמיא מסייא**. אע"ג דלניס והא מיננס אנים ולא ליהוי גיטא: **דלמא אונסא דמיגילא** שאני. ומעברא אונסא דמיגילא הוא דוימנין דלא משתכחא בנאי גיסא ומצביא ליה לאסקוי אדעתיה (ודלמא אסיק אדעתיה) ואפי' הכי לא התנה משום הכי אי מיתניס בנאי זמן אחר גמר ומקני דליהוי גט אפילו עיכבו שום אונס אבל בעלמא אי איתניס פטור: **ולרב הונא**. דלמר בטלן זכוותיה אמאי הא אסמכתא הוא דברים בעלמא וסמך על דעתו כסבור שהוא יכול לבא בזמנו להכי קאמר הכי ואסמכתא לא קניא: **שאני כהל**. להכי קני: **דאפסין זכוסיה לב"ד**. דכגזי דמי ולא הוה אסמכתא: **מי שפרע מקמא חובו והשליש את שטרו**. שהניח השטר שהיה לו לבטל חוב עליו ציד נאמן ואמר לו אם איני פורע החוב מכאן עד ל' יום תן לו שטרו למלוה ויחזור ויגבה בו כל מה שכתוב בו בתמילה: **ולא נתן**. ולא פרע: **רבי יוסי אומר ימן**. השליש השטר למלוה ואע"ג דאסמכתא היא דסבור היה לפרוע באתו הזמן קנה המלוה את השטר: **אין הלכה וכו'**. הא הכא אע"ג דאתפסין השטר ציד [השליש]

הויא אסמכתא ולא קניא לטעמיה דרב: **שאני כהל דלמר ליבטלן זכוסיה**. שלא יחא בזה ממס דהוי חמור מתן לו שטרו: **והלכתא אסמכתא קניא**. ואע"ג דלא מתפסין: **והוא דלא אינם**. באונסא דמוכחא לא לנישכי כי האי דלעיל דפסקיה מעברא: **והוא דקנו מיניה**. שלא יחזור בו: **וכד"ד חשוב**. שהא מומחה לרביס. וכל הני תלת מיילי בעינן בה דאי הוה חד בלא איך לא קני אלא כולהו ג' בעינן דלא אינם וקנין וכד"ד חשוב: **ב"רצ"ג להרגין**. שהוא הורג על עסקי ממון שאם בא להורגו יכול לדור על זה שהוא של תרומה ויאמר דבר זה עלי אם אינו של תרומה אע"פ שאינו של תרומה כדי שלא יטלס לפי שיש חיוב מיתה לזו והנדר מותר והיינו נמי נדרי אונסין: **ולחרמיין**. שהוא ליטסים בעלמא שאינו הורג: **ולמוכסין**. נוטל מכס המלך ורואה ליעול פירוטיו בע"כ: **אף על פי שאינו של תרומה**. יכול לידור שהן של תרומה כדי שלא יטלס וממתי' לא זו אף זו קמני: **בכל גודרים**. להם:

מוך שגדל הנהר מהפשרת שלגים ואי אפשר לעבור בו דלא שכי: **מכדי אבמכתא הוא**. דלמר מילתא אמריה ולא אמר כן אלא להסמיכו על דבריו ונעוזה (נ"א ונעוזה) היה שיוכל לקיים דבריו ולבא ולכך התנה אבל לא כיון להקנות מעולם ואסמכתא לא קניא כדמסקינן בפ' גט פשוט: רבי יוסי אומר יתן. דס"ל אסמכתא קניא ויגבה כל חובו מבני חרי אבל ממשעבדי לא שכבר נמחל שיעבוד חאי החוב ושטר שלהו בו ופירעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל מעבוד ואפי' חאי החוב שלא נפרע אינו גובה בשטר זה ממשעבדי דחיישינן שמא יגבה בו חאי האחר שפירע כדלמר' בשטר חוב מוקדם דאפילו מוזק שני לא גבי דילמא אחי למגבי מוזק ראשון ומבני חרי גבי ביה דקי ליה במסירה אי"י גבי ממשעבדי כל החוב שכן התנה מתחלה שאם לא יתן לו לזמן פלוני שיהיו המעות שנתן לו מתנה וישאר השטר ככתחילה והאי פי' דהוי ספק הולכה בר' יוסי. ומסתמא לא פליג רב הונא אלדב רביה: דאמר ליבבולן ובוותריה. מדלא אמר מנו אותה לנכעדי אלא דר"י היא להוציא לא קניא: בותנ' גודרים להרגין ולחרמיין ולמוכסין. הרגים הם ליטטים ההורג: כדי ליקח הממון. חרמיין הם גזולין אבל אינם הורגים ולא זו אף זו קמני: שהיא של תרומה. אע"ג דקטלי וגזלי לא אכלי איסורא

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח אמר (רבה) [צ"ל רב] אין הלכה בר' יוסי. ומסתמא לא פליג רב הונא אלדב רביה: דאמר ליבבולן ובוותריה. מדלא אמר מנו אותה לנכעדי אלא דר"י היא להוציא לא קניא: בותנ' גודרים להרגין ולחרמיין ולמוכסין. הרגים הם ליטטים ההורג: כדי ליקח הממון. חרמיין הם גזולין אבל אינם הורגים ולא זו אף זו קמני: שהיא של תרומה. אע"ג דקטלי וגזלי לא אכלי איסורא

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח אמר (רבה) [צ"ל רב] אין הלכה בר' יוסי. ומסתמא לא פליג רב הונא אלדב רביה: דאמר ליבבולן ובוותריה. מדלא אמר מנו אותה לנכעדי אלא דר"י היא להוציא לא קניא: בותנ' גודרים להרגין ולחרמיין ולמוכסין. הרגים הם ליטטים ההורג: כדי ליקח הממון. חרמיין הם גזולין אבל אינם הורגים ולא זו אף זו קמני: שהיא של תרומה. אע"ג דקטלי וגזלי לא אכלי איסורא

(א) גיטין ל. לה. כתובות ב. (ב) כ"ב קסח. כ"מ קיז. (ג) שם ומוכר ג"כ כ"מ מח. (ד) כ"ק קיג. (ה) גיטין (ו.א.) (ז) (לקמן מח.א.) (ח) כ"ל מקניס. מפ"ל. (ט) כ"ל נחמא. מפ"ל.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דאי הוה וכו' לאלתר הוי יהיב גיטא:

מוסף רש"י

ופסקיה מעברא. מעבר היום, שלא מלא את המעצות (גיטין ז.) הנהר הפסיקו, שהיתה המעצות מלא העיר ולא יכול לעבור שם (כתובות ב.) וזו דאדאי. שפלי (שם), לא שמיא מחאי. דלא מטי עד הכא ואין טענת אונס בתנאי גיטין למימר אינסא (גיטין ז.) והו גיטא, ואם לרעה מינשא ללחר וגם לכוהנה נפלטת מיהו (כתובות ב.) אסמכתא. היינו דבר דלמי טמן לו מדעתו אלא סומך על דבר שאינו דסבור שהוא יכול לנאח ופעמים שמלחין אותו (פסודרין כז.) התנעוזה לחזירו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשגיע זמן וכשיגיע הזמן יאמס ולא יוכל לקיים (רשב"ם ב"ב קסח.) והלכתא אסמכתא קניא. כלומר לא שגא אמר לבטלן ולא שגא אמר מנו, אי קנו מיניה כד"ד חשוב ולא אינם מהני, כדלוקיימא לעיל דאתפסין זכוסיה בי דנא, הילכך אי הוי כ"ד חשוב והתפסין שטרותיו ביטס וקנו מיניה, אפילו אמר מנו לו השטר שיגבה כל החוב קנו ויחזירו השטר למלוה ויחזור ויגבה (דאמ"ה בשם), מי שפרע מקמא חובו והשליש את שטרו. הפקדיו ציד נאמן, לפי שדאן הלוח שחזור ויבטענא כל החוב המלוה והלוח (ב"מ קיז) המלוה והלוח ממריחו ציד שליש שהרי פירוח היה להם לנחוב שוכר ומכור על השליש (ב"ב שם) ואמר לו. לזה לשלם, אם אין אני נותן לו. את המותר מכאן עד יום פלוני, תן לו שטרו. ויחזור ויבטענא הכל (ב"מ קיז). קיום כל פירוח עליו אם אין מנאזה וזו של בית המלך. להרגין. וחרמיין. כעלי מנהר ומרינה וגזלי ממון (ב"ק קיג.).

פירוש הרא"ש

דאי הוה ידע דמיית במוך האלתר הוה יהיב גיטא. דעיקר תנינה הגט הוא להוציא מעיגון או שלא מוקף ליכס: שאני מעברא דאונסא דשביח הוא. ועכבו נחר דמתניתין היינו